业促进条例(草案)》的议案

五、听取和审议省人民政府关于我省扩大就业再就业工作情况的报告

六、审议省人民检察院关于落实省人大常委会组成人员对我省民事检察工作情况报告的审议意见情况的报告(书面)

七、审议省人民政府关于落实《江西省劳动保障监察条例》检查报告及常委会组成人员审议意见情况的报告(书面)

八、审议省人民政府关于落实省人大常委会组成人员对我省重点工程建设情况报告的审议意见情况的报告(书面)

九、审议省人民政府关于落实省人大常委会组成人员对城镇居民住房保障工作情况报告的审议意见情况的报告(书面)

十、审议省人民政府关于落实《中华人民共和国人民防空法》检查报告及常委会组成人员审议意见情况的报告(书面)

十一、审议人事任命议案

# 江西省人民代表大会常务委员会公告

第4号

《江西省促进散装水泥和预拌混凝土发展条例》已由江西省第十一届人民代表大会常务委员会第二次会议于2008年5月29日通过,现予公布,自2008年7月1日起施行。

江西省人民代表大会常务委员会

2008年5月29日

# 江西省促进散装水泥和预拌混凝土发展条例

(2008年5月29日江西省第十一届人民代表大会常务委员会第二次会议通过)

**第一条** 为促进散装水泥和预拌混凝土发展,节约资源,保护和改善环境,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》等有关法律、行政法规的规定,结合本省实际,制定本条例。

**第二条** 本省行政区域内水泥、水泥制品和预拌混凝土的生产、经营、运输、使用和管理,适用本条例。

本条例所称散装水泥,是指不用包装,直接通过专用设备出厂、运输、储存和使用的水泥。

本条例所称预拌混凝土,是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂和掺合料等按一定比例,经集中计量拌制通过专用运输工具运至使用地点的混凝土拌合物。

**第三条** 县级以上人民政府应当将发展散装

水泥和预拌混凝土列入国民经济和社会发展规划及年度计划，制定相关政策和措施，促进散装水泥和预拌混凝土发展。

对在发展散装水泥和预拌混凝土工作中有突出贡献的单位和个人，县级以上人民政府或者有关部门应当给予表彰、奖励。

**第四条** 县级以上人民政府经济贸易行政主管部门负责本行政区域内散装水泥和预拌混凝土的管理工作，其所属的散装水泥和预拌混凝土管理机构负责日常具体工作。

县级以上人民政府质量技术监督、物价部门应当依法加强对散装水泥和预拌混凝土的质量、计量、价格的监督管理，保护消费者的合法权益，维护市场秩序。

县级以上人民政府发展改革、建设、规划、交通、公安、环境保护、财政和审计等部门，应当按照各自的职责，共同做好发展散装水泥和预拌混凝土的有关工作。

**第五条** 新建、扩建和改建的水泥生产企业（包括水泥粉磨站，下同），应当按照散装水泥发放能力不低于总生产能力70%的标准进行设计和同步建设，并依法进行环境影响评价。

现有水泥生产企业散装水泥发放能力未达到总生产能力70%的，应当采取措施逐步达到。

**第六条** 水泥、预拌混凝土生产企业应当按照国家规定取得相应资质，依法加强质量、计量的管理，建立健全质量保证体系，保证散装水泥、预拌混凝土符合国家规定的标准。

水泥、预拌混凝土生产企业，应当依据国家有关规定向散装水泥和预拌混凝土管理机构报送统计报表。

**第七条** 预拌混凝土生产企业和水泥制品生产企业，应当使用散装水泥。

**第八条** 设区的市城区内的工程建设项目，应当使用散装水泥和预拌混凝土，禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土。

县（市）城区内的工程建设项目，应当使用散装水泥。具备条件的县（市），由本级人民政府规定城区内的工程建设项目禁止现场搅拌混凝土。

前两款的具体实施范围，由设区的市、县（市）人民政府根据各自的实际确定。

开发区、工业园区内的工程建设项目，应当使用散装水泥。具备条件的，由本级人民政府规定禁止现场搅拌混凝土。

大中型交通、能源、水利、港口等工程建设项目，应当使用散装水泥和预拌混凝土。

**第九条** 本条例规定应当使用散装水泥、预拌混凝土的水泥制品生产企业和工程建设项目，有下列情形之一的，可以使用袋装水泥或者现场搅拌混凝土：

（一）需要使用特种类型水泥的；

（二）施工现场50公里以内没有散装水泥供应的或者30公里以内没有预拌混凝土供应的；

（三）散装水泥、预拌混凝土运输工具无法到达作业现场的；

（四）水泥使用总量不超过30吨的；

（五）工程建设项目混凝土累计使用总量在500立方米以下或者一次性使用混凝土量在50立方米以下的。

**第十条** 本条例规定应当使用散装水泥、预拌混凝土的工程建设项目，其建设、设计和施工单位在编制概算、预算和上报计划时，应当按照使用散装水泥、预拌混凝土的要求编制。

前款工程建设项目实行招标投标的，建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土的要求列入招标文件。

**第十一条** 县级以上人民政府经济贸易行政主管部门应当会同有关部门根据城乡发展规划、预拌混凝土需求量以及道路运输负荷等实际情况，按照布局合理、保护环境的原则，编制并公布预拌混凝土搅拌站布点方案。

设立预拌混凝土搅拌站，应当符合预拌混凝土搅拌站的布点方案，并依法进行环境影响评价。

省人民政府经济贸易行政主管部门应当公布本省行政区域内预拌混凝土生产企业、产品目录，指导预拌混凝土产品的开发与推广应用。

**第十二条** 运送散装水泥和预拌混凝土应当使用专用运输车辆，并保持车况良好、车身清洁，防止污染环境。

**第十三条** 对因工程建设项目施工需要，确需进入禁止通行区域、限时通行路段的散装水泥和预拌混凝土专用运输车辆，在不影响交通安全、畅通的情况下，公安机关交通管理部门应当准予通行。

交通稽查征费机构对预拌混凝土专用运输车辆应当减半征收养路费。

**第十四条** 鼓励水泥生产、经营企业在农村设立散装水泥销售网点，为农村建设使用散装水泥提供有效服务，提高农村散装水泥使用率。

**第十五条** 经国务院批准征收的散装水泥专项资金(以下简称专项资金)，专门用于发展散装水泥或者预拌混凝土事业，其征收范围、标准和办法按照国家和省人民政府的规定执行。任何单位和个人不得擅自改变专项资金的征收对象、扩大征收范围、提高征收标准或者减、免专项资金。

专项资金由散装水泥和预拌混凝土管理机构负责征收，散装水泥和预拌混凝土管理机构可以依法委托其他单位代征。征收专项资金应当统一使用省人民政府财政部门印制的政府性基金专用票据。

**第十六条** 水泥生产企业销售袋装水泥，水泥制品生产企业或者工程建设项目使用袋装水泥，应当按照国家和省人民政府的规定缴纳专项资金。

水泥、水泥制品生产企业缴纳的专项资金，在管理费用中列支；工程建设单位缴纳的专项资金，计入建筑安装工程成本。

**第十七条** 专项资金全额缴入国库，纳入本级财政预算。任何单位和个人不得截留、挤占、挪用专项资金。

专项资金使用范围包括：

(一)新建、扩建和改建散装水泥、预拌混凝土专用设施的补助；

(二)购置和维修散装水泥、预拌混凝土设备的补助；

(三)散装水泥、预拌混凝土建设项目贷款贴息；

(四)散装水泥、预拌混凝土科研、新技术开发、示范与推广；

(五)发展散装水泥、预拌混凝土宣传与奖励；

(六)代征手续费；

(七)经本级人民政府财政部门批准，并与发展散装水泥、预拌混凝土有关的其他开支。

前款第一项至第四项的开支合计，不得少于当年专项资金支出总额的90%。第一项、第二项单个项目的补助不得超过该项目投资总额的5%。

**第十八条** 专项资金用于散装水泥、预拌混凝土设施、设备建设或者改造项目的，按照下列程序办理：

(一)由使用单位提出书面申请及项目建设可行性报告；

(二)由散装水泥和预拌混凝土管理机构组织专家组对项目可行性报告进行审查；

(三)经散装水泥和预拌混凝土管理机构审核后，报本级财政部门审批，纳入专项资金年度预算；

(四)县级以上人民政府财政部门根据专项资金年度预算拨付项目资金。

**第十九条** 违反本条例规定，水泥制品生产企业应当使用散装水泥而未使用的，由散装水泥和预拌混凝土管理机构责令限期改正，并可按每立方米混凝土处以100元罚款，或者每吨袋装水泥处以300元罚款。

**第二十条** 违反本条例规定，工程建设项目应当使用散装水泥、预拌混凝土而未使用的，由散装水泥和预拌混凝土管理机构责令限期改正，并可对建设单位按每立方米混凝土处以100元罚款，或者按每吨袋装水泥处以300元罚款。但责任属于施工单位的，对施工单位进行处罚。

**第二十一条** 违反本条例规定，未按照规定及时足额缴纳专项资金的，由散装水泥和预拌混

凝土管理机构作出限期补缴的行政处理决定，并从滞纳之日起，按日加收未缴部分0.5‰的滞纳金。对拒不补缴的，散装水泥和预拌混凝土管理机构可以依法申请人民法院强制执行。

**第二十二条** 违反本条例第十一条第二款关于预拌混凝土搅拌站布点方案规定的，由散装水泥和预拌混凝土管理机构责令限期改正；拒不改正的，依法申请人民法院强制执行。

**第二十三条** 县级以上人民政府经济贸易行政主管部门、散装水泥和预拌混凝土管理机构，以及其他有关部门违反本条例规定有下列行为之一的，由其上级行政机关或者行政监察机关责令改正，给予通报批评，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：

（一）违反本条例第五条规定，批准企业新建、扩建和改建的；

（二）擅自改变专项资金征收范围、标准和办法或者挤占、截留、挪用、私分专项资金和罚款的；

（三）不征收专项资金的；

（四）征收专项资金和罚款不按规定使用省人民政府财政部门统一票据的。

**第二十四条** 在国家规定禁止现场搅拌砂浆的区域内，预拌砂浆的管理按照本条例有关预拌混凝土的规定执行。

**第二十五条** 本条例自2008年7月1日起施行。省人民政府1997年11月12日发布、1999年7月2日修订的《江西省散装水泥发展和管理办法》同时废止。

# 关于《江西省促进散装水泥发展条例（草案）》的说明

——2007年12月11日在江西省第十届人大常委会第三十二次会议上

省经贸委主任 涂勤华

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

《江西省促进散装水泥发展条例（草案）》（以下简称草案）于2007年9月8日经省政府第63次常务会议讨论通过，现提请省人大常委会审议批准，我受省政府委托，就本草案的有关问题作如下说明，请予审议。

**一、关于立法的必要性**

自二十世纪三十年代末美国率先发展、使用散装水泥以来，散装水泥和预拌混凝土因其具有节约资源、提高工程质量、有利于保护生态环境这三大优点而受到世界大多数工业化国家的高度重视和大力推广。1985年，省政府《关于批转省经委〈关于加快发展我省散装水泥的意见〉的通知》（赣府发56号）在全国率先从政策上引导散装水泥的发展，国家也一直从产业政策上给予引导和扶持，先后出台了多个文件，如《进一步加快发展散装水泥的意见》、《关于加快预拌混凝土发展的若干意见》等，并开征散装水泥专项资金，运用经济杠杆，鼓励使用散装水泥，限制生产和使用袋装水泥。因此，在大力提倡科学发展观和努力营造节约型社会的今天，促进散装水泥事业发展是保护环境、实现资源的高效利用和可持续发展的重要途经，是社会发展进步的标志，也是从中国的国情出发的必然选择。

在国家的大力引导和提倡下，各地纷纷出台一些政策和措施，推动散装水泥的应用。1997年，我省在赣府发56号文件的基础上出台了《江西省散装水泥发展和管理办法》（省政府59号